



Dictamen de Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos sobre la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SOBRE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnadas para estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que se describe en el apartado de Antecedentes por el que se reforma el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 apartado 2 inciso a), 86, 89, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 113, 114, 117, 135 fracciones I y II; 136, 150, 178, 182, 183, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República, quienes integramos estas Comisiones Dictaminadoras sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente

METODOLOGÍA

- I. En el apartado “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del Dictamen.
- II. En el apartado “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS”, se presentan los términos, sentido y alcance del Proyecto de Decreto.
- III. En el apartado “CONSIDERACIONES”, se expresan los argumentos y razonamientos que sustentan el sentido del presente Dictamen.
- IV. En el apartado relativo al “TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO”, se da cuenta del texto del decreto que reforma el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a la flagrancia en la comisión de delitos.



Dictamen de Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos sobre la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

I. ANTECEDENTES.

1. Con fecha 25 de octubre de 2018, el Senador Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
2. Con esa misma fecha, a través del Oficio No. DGPL-1P1A.-2199, la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura dictó su turno a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA.

La Iniciativa presentada por el Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional propone la reforma al artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a los supuestos de flagrancia.

Para el caso de que la detención se presente *“inmediatamente después de cometido el delito”* el artículo 146 fracción II inciso a) del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que hay flagrancia cuando la persona es detenida en virtud de que es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. Sin embargo, alude que es confuso el que la persona deba ser *“sorprendida cometiendo el delito para poder ser perseguido con fines de detención.”* Ello, debido a que el término *“sorprender”* no es lo trascendente para acreditar la flagrancia, sino que la detención se realice en virtud de la persecución material e ininterrumpida a partir de la información que la autoridad que haga la detención haya obtenido, directa o indirectamente.

La iniciativa antes referida busca salvar de toda confusión a los supuestos de detención por flagrancia **después** de cometido el delito, dentro de las que se encuentran las siguientes:

1. Después de la comisión del delito, no es trascendente que el agente del delito sea sorprendido o no cometiendo el hecho, sino que la detención se realice en virtud de persecución material e ininterrumpida a partir de la información que la autoridad que haga la detención haya obtenido directa o indirectamente por información aportada por la víctima o por un testigo, respecto de la persona que intervino en aquel.
2. De igual forma, la condición *“material”* de la persecución se vuelve irrelevante, puesto

que se satisface dicho requisito al hacer uso de los sistemas electrónicos, pues si bien no se sigue físicamente al agresor, sí a través de dicho sistema electrónico, tal como se corrobora con el contenido de la tesis de jurisprudencia en materia penal número I.1º.P. J/3 de la Décima Época del rubro *“DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. SE ACTUALIZA SI INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE QUE EL SUJETO ACTIVO COMETIÓ EL HECHO DELICTIVO, SE LE PERSIGUIÓ MATERIALMENTE SIN INTERRUPCIÓN ALGUNA POR MEDIO DEL MONITOREO DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD PÚBLICA INSTALADAS EN EL LUGAR DEL EVENTO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO)”* emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Tomo IV de junio de 21018, página 2586.

3. Por otra parte, cuando se define la detención legal al ser *“señalado por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo”*, genera confusión a partir de la redacción que podrían obstruir la aplicación efectiva de la ley, las cuales serán analizadas a continuación:
 - a. La posibilidad de interpretarse como un sólo supuesto (detención en flagrancia por señalamiento), caso en el que no bastaría el señalamiento para la detención, sino que precisaría, además, tener en su poder instrumentos, objetos, o productos del delito o bien, tener información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el hecho.
 - b. Por otro lado, puede interpretarse como que se prevén dos supuestos de detención en flagrancia, uno por señalamiento, siempre y cuando el detenido traiga consigo instrumentos objetos, productos del delito y otro, cuando se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el hecho.
 - c. Como respuesta a las ambigüedades antes señaladas, la iniciativa analizada y anteriormente referida, prevé modificar la redacción del texto vigente para aclarar la presente confusión sobre los supuestos de detención legal, para lo cual, busca generar la interpretación de la norma desde la lógica de tres supuestos

separados de detención legal por flagrancia *inmediatamente* después de cometido el delito, a saber:

- Cuando el detenido es señalado por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o por quien hubiera intervenido en estos con el capturado.
- Cuando el detenido tenga en su poder instrumentos, objetos o productos del delito, y
- Cuando se le detenga por contar con información o indicios que hagan presumir de manera fundada que intervino en los hechos.

Alude quien presenta la iniciativa, que la aclaración de las diversas confusiones presentes en la norma permitirá evitar que los implicados en algún hecho delictivo puedan sacar ventaja indebida de la incorrecta interpretación de esta.

La iniciativa que se analiza propone establecer que la búsqueda o localización de intervinientes en un hecho delictivo cuando se realice de manera ininterrumpida después de cometido el delito únicamente pueda efectuarse por la autoridad para prolongarla en el tiempo.

En ese orden de ideas, acorde a los argumentos que esgrime quien presenta la Iniciativa objeto del presente Dictamen, estas Comisiones Unidas presentan las siguientes:

III. CONSIDERACIONES.

PRIMERA. Las y los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, coincidimos con quien presenta la Iniciativa en estudio, en que es necesario reformar el texto actual del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales con el objeto de eliminar cualquier confusión en lo conducente a los supuestos en que habrá de ser legal una detención cuando la persona es detenida en flagrancia, estableciendo con precisión los momentos en los cuales ésta figura se presenta, para dejar claro que son tres momentos:

- En el momento de estar cometiendo el delito.
- Inmediatamente después de cometer el delito, siempre que sea en virtud de persecución ininterrumpida y
- Después de la comisión del delito, siempre que la autoridad que tenga conocimiento inmediato de los hechos no haya interrumpido su búsqueda o localización y la persona

que se detiene incurre en alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Que sea o haya sido señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o por quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito.
- b) Que tenga en su poder instrumentos, objetos o productos del delito cometido o bien, sea señalado como quien durante el periodo de su búsqueda o localización se deshizo de ellos.
- c) Se cuente con información o indicios que motivadamente hagan presumir que intervino en la comisión del delito.

Ahora bien, es importante destacar que la Iniciativa precisa que se considera que la autoridad no interrumpió la búsqueda o localización cuando inmediatamente después de cometido el hecho, esas actividades se iniciaron y continuaron en virtud de contar con información que indique la posibilidad de ubicar al perseguido. De igual forma, expresamente prevé que tal disposición solo aplica para la detención efectuada por autoridades.

SEGUNDA. Las Dictaminadoras coincidimos con el planteamiento que hace quien presenta la Iniciativa, ya que la redacción propuesta permitirá la detención legal de personas activas del delito al momento de estar cometiendo el mismo, inmediatamente después de la comisión, mediando persecución ininterrumpida, así como después de la comisión del delito concurriendo con las condiciones y requisitos que se expresan, favoreciendo desde luego la aplicación de la norma sin confusión alguna, lo que permitirá tener de manera clara los supuestos para la detención en flagrancia.

De igual forma, consideramos acertado que se elimine la persecución *material* del agente activo del delito, considerando que, con el uso de la tecnología, es posible equiparar tal circunstancia al seguimiento que se efectúe en un plazo razonable con motivo del rastreo que se realizó enseguida que se cometió el delito a través del monitoreo en cámaras de seguridad públicas instaladas en el lugar de los hechos, dando persecución al activo del delito por ese medio desde entonces, hasta que se logra la captura, permitiendo con ello que los probables delincuentes no evadan la detención por un tecnicismo superado hoy en día por tal avance tecnológico.



Dictamen de Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos sobre la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

TERCERA. A partir del análisis de la Iniciativa y tras discutirla, las que Dictaminamos concluimos que es necesario un replanteamiento de algunos aspectos de la Iniciativa en los términos siguientes:

- La eliminación del término “*policial*” y “*la policía*” en el texto de reforma propuesto en la fracción III y en el segundo párrafo del inciso c) del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales para permitir que sea cualquier autoridad competente quien pueda hacer esa detención y no limitarlo a la policía, sobre todo, si atendemos aquella posibilidad en la cual alguna autoridad distinta a la policial puede lícitamente realizar tal detención y, de excluirla, se permitiría la impunidad.
- Como consecuencia de la precisión aludida en el punto que precede, resulta innecesario el último párrafo del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales que propone la Iniciativa, por lo que estas Comisiones coincidimos en su eliminación.
- Las Dictaminadoras coincidimos en realizar una corrección de estilo, así como redactar las modificaciones al artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales cuya reforma se propone en la Iniciativa, con un lenguaje inclusivo.

IV. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO.

Con base en el análisis de la propuesta normativa de la Iniciativa, los integrantes de estas Comisiones Unidas coincidimos en el diseño del texto del Decreto que se plantea en el presente Dictamen, de conformidad con el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 146 DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 146. Supuestos de flagrancia.



Dictamen de Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos sobre la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Hay flagrancia cuando la persona es detenida:

- I. En el momento de estar cometiendo el delito, o
- II. Inmediatamente después de cometer el delito, siempre y cuando sea en virtud de persecución ininterrumpida, o
- III. Después de la comisión del delito, siempre que la autoridad a la que se le dé conocimiento inmediato de los hechos no haya interrumpido su búsqueda o localización, cuando la persona:
 - a) Sea o haya sido señalada por la víctima u ofendido o algún testigo presencial de los hechos o por quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito, o
 - b) Tenga en su poder instrumentos, objetos o productos del delito cometido o bien, sea señalada como quien, durante el periodo de su búsqueda o localización se deshizo de ellos, o
 - c) Cuente con información o indicios que motivadamente hagan presumir que intervino en la comisión del delito.

Se considera que la autoridad no interrumpió la búsqueda o localización, cuando inmediatamente después de cometido el hecho, estas actividades se iniciaron y continuaron en virtud de contar con información que indique la posibilidad de ubicar a la persona perseguida.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS.

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 10 de diciembre de 2018.